

Testakte

# Akte: Grundsteuer Rosenwinkel-Bescheidkette

grundsteuer-rosenwinkel-bescheidkette

Die Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH verwaltet ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Trier. Die Eigentümergemeinschaft erhält 2026 einen stark erhöhten Grundsteuerbescheid. Bei der Aktenprüfung zeigt sich: Die Gemeinde hat den Messbetrag richtig übernommen, der Fehler liegt wahrscheinlich schon im Grundsteuerwertbescheid des Finanzamts. Wohn- und Nutzflächen, Bodenrichtwertzone und die

Diese Datei bundelt alle Aktenstuecke der Testakte in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Ordner derselben Testakte ebenfalls vor.

# Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                     |
|--------|----------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (Markdown) (6) |
| Teil 2 | CSV-Tabellen (1)           |

## Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-mandantenmail-hausverwaltung.md

### E-Mail der Hausverwaltung

**Von:** Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, Frau Mathilde Kreutzer

**An:** Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

**Datum:** 18.05.2026, 08:42 Uhr

**Betreff:** Grundsteuer 2026 Rosenwinkel 14/16 Trier - bitte dringend prüfen

Guten Morgen,

wir verwalten die WEG Rosenwinkel 14/16 in Trier. Die Stadt Trier hat am 13.05.2026 den Grundsteuerbescheid 2026 verschickt. Die Jahresgrundsteuer soll nun **19.476,40 EUR** betragen. Bisher lagen wir nach alter Bewertung bei rund **8.900 EUR**.

Die Eigentümer sind entsprechend aufgebracht. Das Objekt ist kein normales Mehrfamilienhaus. Es handelt sich um ein altes Eckgebäude mit Vorderhaus, Seitenflügel und kleinem Hinterhaus. Der Seitenflügel ist seit Jahren nur eingeschränkt nutzbar, weil das Treppenhaus feucht ist und die Brandschutzertüchtigung noch nicht abgeschlossen wurde. Außerdem gibt es im Erdgeschoss eine kleine Buchbinderei und ein ehemaliges Ladenlokal, das seit September 2024 leer steht.

Wir haben damals die Grundsteuererklärung selbst gemacht. Ich befürchte, dass wir aus der alten Hausverwaltersoftware falsche Flächen übernommen haben. Insbesondere wurden Keller- und Werkstattflächen teilweise als Wohnfläche geführt. Außerdem steht im Bescheid ein Bodenrichtwert, der eher zur Hauptstraße passt, nicht zu unserer Seitengasse mit Zufahrt über den Rosenwinkel.

Bitte prüfen Sie:

1. Ob wir gegen den Grundsteuerbescheid der Stadt noch etwas machen können.
2. Ob man die Zahlung aussetzen oder wenigstens Raten bekommen kann.
3. Ob wir gegen die Bescheide des Finanzamts noch vorgehen können, obwohl die schon aus 2024 stammen.
4. Welche Unterlagen Sie brauchen.

Die Eigentümerversammlung ist am 04.06.2026. Ich brauche vorher eine saubere Einschätzung, gerne mit Ampel und konkreten nächsten Schritten.

Freundliche Grüße

**Mathilde Kreutzer** Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Datei: 02-bescheidkette-abschrift.md

### Abschrift Bescheidkette

## A. Finanzamt Trier - Grundsteuerwertbescheid

**Bescheid:** Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022

**Datum:** 22.08.2024

**Bekanntgabe laut Posteingang:** 26.08.2024

**Aktenzeichen:** 42/318/00917 GWB

**Wirtschaftliche Einheit:** Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier

**Art der wirtschaftlichen Einheit:** gemischt genutztes Grundstück

**Grundsteuerwert: 3.284.000 EUR**

### Auszug Bewertungsgrundlagen

| Feld                 | Feststellung |
|----------------------|--------------|
| Grundstücksfläche    | 1.148 qm     |
| Wohnfläche           | 1.034 qm     |
| Nutzfläche Gewerbe   | 184 qm       |
| Baujahr Vorderhaus   | 1908         |
| Baujahr Seitenflügel | 1923         |
| Bodenrichtwert       | 1.050 EUR/qm |
| Mietniveaustufe      | 4            |
| Erklärungseingang    | 17.02.2023   |

**Hinweis im Bescheid:** Die Feststellung beruht auf den erklärten Daten und den elektronisch abgerufenen Bodenrichtwertinformationen.

## B. Finanzamt Trier - Grundsteuermessbescheid

**Datum:** 22.08.2024

**Messbetrag ab 2025: 3.542,98 EUR**

**Steuermesszahl laut Bescheid:** begünstigte Wohnnutzung teilweise berücksichtigt

**Bekanntgabe:** zusammen mit Grundsteuerwertbescheid

## C. Stadt Trier - Grundsteuerbescheid 2026

**Bescheid:** Grundsteuer B 2026

**Datum:** 13.05.2026

**Kassenzeichen:** 7008-4419-RO14

**Messbetrag laut Finanzamt:** 3.542,98 EUR

**Hebesatz 2026:** 550 %

**Jahresbetrag:** 19.486,39 EUR

**Fälligkeiten:** 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. zu je 4.871,60 EUR

### Auffälligkeiten

1. Im kommunalen Bescheid scheint der Messbetrag rechnerisch zutreffend übernommen zu sein.
2. Der Hauptfehler liegt wahrscheinlich in der Wertfeststellung.
3. Die Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide ist wahrscheinlich abgelaufen, es kommen aber Änderungsantrag, fehlerberichtigende Fortschreibung, Wiedereinsetzung nur bei Sonderlage und eine AdV-/Folgeprüfung in Betracht.
4. Für 2026 besteht Zahlungsdruck, auch wenn die Wertfeststellung angegriffen wird.

Datei: 04-objektvermerk-denkmalschutz-leerstand.md

## Objektvermerk Rosenwinkel 14/16

**Bearbeiterin:** Mathilde Kreutzer, Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

**Datum:** 20.05.2026

### Objekt

Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Altstadt, bestehend aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus. Das Grundstück liegt nicht unmittelbar an der hochfrequentierten Hauptlage, sondern in einer Seitengasse mit schmaler Zufahrt und Lieferbeschränkungen. Der Innenhof ist für Fahrzeuge über 2,10 m Breite praktisch nicht erreichbar.

### Nutzungsrealität

- Das Vorderhaus ist überwiegend zu Wohnzwecken genutzt.
- Im Erdgeschoss links befindet sich eine kleine Buchbinderei mit Publikumsverkehr an drei Tagen pro Woche.
- Das frühere Ladenlokal rechts steht seit September 2024 leer. Zwei Mietinteressenten sind abgesprungen, weil keine barrierefreie Erschließung möglich ist.
- Der Seitenflügel leidet unter Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus. Eine Brandschutzertüchtigung ist seit 2024 in Planung.
- Das Hinterhaus wird faktisch als Archiv und Werkstatt genutzt. Es besitzt keine zeitgemäße Wohnerschließung.

### Denkmalschutz

Der Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998 betrifft Fassaden, Treppenhaus Vorderhaus, Dachform und Hopfplaster. Änderungen an Fensteröffnungen, Dachgauben und Treppenhaus sind genehmigungspflichtig. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Sanierungskosten deutlich höher sind als bei vergleichbaren Gebäuden.

### Bewertungsauffälligkeit

Der Bodenrichtwert im Bescheid entspricht nach unserer Einschätzung eher der Zone "Hauptstraße/Marktplatz". Für den Rosenwinkel selbst nennt die Auskunft des Gutachterausschusses eine Nebenlagenzone mit Abschlägen. Die Verwaltung hat bisher nur einen Screenshot, aber noch keine amtliche Auskunft mit Signatur.

## Anlagenstand

- Fotos Feuchtigkeit Seitenflügel vom 08.01.2026.
- Bauaufsichtsschreiben vom 18.07.2024.
- Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998.
- Aufmaß Architektin Franziska Wiegand vom 14.09.2021.
- Mieterkorrespondenz Ladenleerstand 2024/2025.

Datei: 05-kurznotiz-gemeiner-wert.md

## Kurznotiz: niedrigerer gemeiner Wert

### Ausgangspunkt

Der festgestellte Grundsteuerwert beträgt 3.284.000 EUR. Die Hausverwaltung hält einen Verkehrswert von rund 2.150.000 EUR bis 2.350.000 EUR für realistischer. Diese Einschätzung ist noch kein gerichtsfester Nachweis, aber als Einstieg in eine Adv- und Belegstrategie brauchbar.

### Vorliegende Indizien

| Indiz                                                                 | Stand                                 | Gewicht |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Kaufangebot Stadtbau Invest GmbH vom 03.02.2025 über 2.220.000 EUR    | schriftlich, aber unverbindlich       | mittel  |
| Maklerkurzbewertung Eberwein Immobilien vom 21.04.2025: 2.300.000 EUR | liegt als PDF vor                     | mittel  |
| Bauschadensbericht Seitenflügel                                       | detailliert, Kostenrahmen 420.000 EUR | hoch    |
| Denkmalschutzbeschränkungen                                           | Bescheid vorhanden                    | hoch    |
| Leerstand Ladenlokal                                                  | seit 09/2024 belegt                   | mittel  |
| Bodenrichtwertabweichung                                              | bisher nur Screenshot                 | offen   |

### Empfohlene Belegtreppe

1. Amtliche Bodenrichtwertauskunft zum Stichtag 01.01.2022 beschaffen.
2. Architektin um aktualisierte Flächenbestätigung bitten.
3. Bauschadensbericht mit Fotos und Kostenschätzung zusammenstellen.
4. Erst dann entscheiden, ob ein Verkehrswertgutachten beauftragt wird.

## Rechtliche Einordnung für den Entwurf

Nach der BFH-AdV-Linie vom 27.05.2024 kann ein niedrigerer gemeiner Wert in der Grundsteuerwertfeststellung erheblich werden, wenn die Abweichung plausibel und objektbezogen belegt wird. Die Akte sollte deshalb nicht nur Verfassungsrügen sammeln, sondern die konkrete Überbewertung zeigen.

Datei: 06-einspruch-adV-entwurf.md

## Entwurf: Einspruch / Änderungsantrag / AdV

**An das Finanzamt Trier**

**Betreff:** Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier, Aktenzeichen 42/318/00917 GWB

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Eigentümergemeinschaft Rosenwinkel 14/16 beantragen wir die Überprüfung und Änderung der Grundsteuerwertfeststellung auf den 01.01.2022 sowie der darauf beruhenden Messbetragsfestsetzung.

Hilfsweise legen wir, soweit noch verfahrensrechtlich möglich, Einspruch ein und beantragen Aussetzung der Vollziehung beziehungsweise eine verfahrensgerechte Behandlung als Antrag auf fehlerberichtigende Fortschreibung.

### Begründung

Der festgestellte Grundsteuerwert beruht nach Aktenlage auf unzutreffenden tatsächlichen Grundlagen:

1. Im Hinterhaus wurden Archiv- und Werkstattflächen als Wohnfläche behandelt.
2. Im Dachgeschoss wurden Dachschrägen und Balkonflächen nicht plausibel berücksichtigt.
3. Keller- und Nebenflächen scheinen in die Nutzfläche eingeflossen zu sein.
4. Der angesetzte Bodenrichtwert entspricht mutmaßlich nicht der Nebenlage Rosenwinkel, sondern der höherwertigen Hauptlage.
5. Denkmalschutz, Feuchtigkeitsschäden und Brandschutzdefizite des Seitenflügels wirken sich auf Nutzung und gemeinen Wert aus.

Die beigefügten Unterlagen legen nahe, dass der festgestellte Grundsteuerwert erheblich oberhalb des gemeinen Werts der wirtschaftlichen Einheit liegt. Wir verweisen insoweit auf die BFH-Beschlüsse vom 27.05.2024 - II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV), wonach im Einzelfall ernstliche Zweifel bestehen können, wenn der niedrigere gemeine Wert plausibel belegt wird.

### Anträge

1. Änderung der Grundsteuerwertfeststellung nach Maßgabe der beigefügten Flächen- und Nutzungsaufstellung.
2. Hilfsweise Aussetzung der Vollziehung in angemessener Höhe.
3. Übersendung der elektronisch verarbeiteten Erklärungsdaten und Bewertungsparameter.
4. Gelegenheit zur Nachreichung einer amtlichen Bodenrichtwertauskunft und gegebenenfalls eines Verkehrswertgutachtens.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

## Interne Notiz

Vor Versand ist zwingend zu prüfen, ob die Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide abgelaufen ist und welche Verfahrensnorm tatsächlich trägt. Der Entwurf ist bewusst weit formuliert und muss nach Akteneinsicht geschärft werden.

Datei: 07-zahlungsplan-gemeinde.md

# Zahlungs- und Gemeindevermerk

## Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026

| Fälligkeit | Betrag       | Status                      | Empfehlung                                      |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 15.02.2026 | 4.871,60 EUR | offen laut Bescheidnachtrag | sofort klären, ob bereits über Hausgeld gezahlt |
| 15.05.2026 | 4.871,60 EUR | fällig                      | zahlen oder kurzfristige Stundung beantragen    |
| 15.08.2026 | 4.871,60 EUR | künftig                     | Vorfrist 15.07.2026                             |
| 15.11.2026 | 4.871,59 EUR | künftig                     | Vorfrist 15.10.2026                             |

## Gemeindeebene

Die Stadt Trier hat nach derzeitiger Aktenlage den Messbetrag rechnerisch übernommen. Ein Angriff gegen die Gemeinde hilft daher nur, wenn:

- der Messbetrag falsch übertragen wurde,
- der Hebesatzbescheid/satzungsrechtliche Grundlage fehlerhaft ist,
- Zahlungserleichterung nötig ist,
- Eigentümer- oder Kassenzeichenfehler bestehen.

## Vorschlag an Hausverwaltung

1. Zahlung der fälligen Rate unter Vorbehalt prüfen.
2. Parallel beim Finanzamt Grundlagenfehler angreifen.
3. Bei Liquiditätsproblem Stundung/Ratenzahlung bei der Stadtkasse beantragen.
4. Eigentümerversammlung informieren, dass "Grundsteuerbescheid Stadt" nicht automatisch die richtige Angriffsebene ist.

## Kurztext für Eigentümerversammlung

Die Kanzlei sieht den Schwerpunkt nicht im Hebesatzbescheid der Stadt, sondern in der vom Finanzamt festgestellten Bewertungsgrundlage. Die Zahlungspflicht kann deshalb zunächst bestehen bleiben, obwohl die Bewertung angegriffen wird. Entscheidend ist nun, die Flächen- und Nutzungsfehler sowie den



niedrigeren gemeinen Wert mit belastbaren Unterlagen zu belegen.

## CSV-Tabellen

Datei: 03-flaechen-und-nutzungsaufstellung.csv

| Bereich     | Gebaeudeteil    | Nutzung laut Verwaltung      | Nutzung laut Bescheid | Flaeche Verwaltung qm | Flaeche Bescheid qm | Problem                                           | Beleg                                        |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EG links    | Vorderhaus      | Buchbinderei                 | Gewerbe               | 86                    | 86                  | ok                                                | Mietvertrag Buchbinderei Klee vom 01.04.2019 |
| EG rechts   | Vorderhaus      | ehemaliger Laden leerstehend | Gewerbe               | 72                    | 72                  | Leerstand ab 09/2024                              | Nebenkostenkonto und Fotos                   |
| 1. OG       | Vorderhaus      | Wohnung R1                   | Wohnung               | 138                   | 146                 | Balkon voll statt anteilig angesetzt              | Aufmass 2021                                 |
| 2. OG       | Vorderhaus      | Wohnung R2                   | Wohnung               | 141                   | 149                 | Balkon voll statt anteilig angesetzt              | Aufmass 2021                                 |
| DG          | Vorderhaus      | Wohnung R3                   | Wohnung               | 96                    | 124                 | Dachschragen falsch behandelt                     | Grundriss Architektin F. Wiegand             |
| EG          | Seitenfluegel I | Lager feucht                 | Nutzflaeche           | 54                    | 92                  | Kellernahe Flaeche als voll nutzbar erfasst       | Bauschaden sbericht 12.02.2025               |
| 1. OG       | Seitenfluegel I | Wohnatelier unvermietet      | Wohnung               | 64                    | 84                  | Brandschutzmaengel und nur eingeschaenkte Nutzung | Schreiben Bauaufsicht 18.07.2024             |
| 2. OG       | Seitenfluegel I | Wohnung S2                   | Wohnung               | 71                    | 87                  | Flurbereich doppelt erfasst                       | Teilungsplan                                 |
| Hinterhaus  | Hofgebäude      | Archiv und Werkstatt         | Wohnung               | 118                   | 194                 | als Wohnflaeche statt Neben-/Nutzflaeche erfasst  | alte Gewerbe genehmigung 1987                |
| Keller      | Gesamt          | Kellerabteile                | unbekannt             | 0                     | 80                  | Keller offenbar in Nutzflaeche eingerechnet       | Kellerplan                                   |
| Hof         | Gesamt          | Hofflache                    | Zubehoer              | 226                   | 226                 | ok                                                | Kataster                                     |
| Grundstueck | Gesamt          | Gesamtflaeche                | Gesamtflaeche         | 1148                  | 1148                | ok                                                | Flurkarte                                    |